

1501012-36.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... responder pela prática do crime de tráfico de drogas para o qual concorreu, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque, é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Neste cenário, não se cogita a desclassificação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

Vara Criminal

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501012-36.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-36.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146933/2020 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 11937564 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 147/20/102 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2146933 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI SILVA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu, DAVI SILVA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal,

Narrou na denúncia que, "no dia 17 de junho de 2020, por volta das 14:40 horas, na Rua Pastor Missionários do Divino, altura no nº 10, Viela 02, Jardim Panorama,

nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, DAVI SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 10 e 15, agindo em concurso e, em unidade de desígnios com o adolescente Lucas Araújo dos Santos, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) de Cocaína, acondicionada em 36 (trinta e seis) invólucros plásticos, 32g (trinta e duas gramas) de Cannabis sativa L (maconha), acondicionada em 03 (três) invólucros plásticos e 10g (dez gramas) de Cocaína na forma de crack, acondicionada em 31 (trinta e um) invólucros plásticos (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 22/24), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”(fls. 75/77).

A denúncia foi recebida aos 27 de setembro de 2021. (fls. 145/147).

O réu foi regularmente notificado (fl. 107), teve defensora nomeada, que apresentou Defesa Preliminar (fls. 143/144).

Realizada audiência de instrução, aos 17.01.22, foi inquirida a testemunha José Adriano Pereira da Silva Nishi. Naquela oportunidade, o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha faltante, razão pela qual houve agendamento para audiência em continuação, a qual se realizou nesta data, para colheita das declarações de Bruno Sturari Scarpelli. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de diligências, sobrevieram alegações finais.

O Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos termos da exordial, por entender estarem devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.

Já a defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de prisão em flagrante (fl. 06); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); laudo de constatação (fls. 22/24); laudo pericial definitivo (fls. 170/172) e da prova oral produzida nas fases policial e judicial.

Quanto à autoria, também ficou caracterizada e recai sobre a pessoa do réu. Senão vejamos.

Em sede policial, a testemunha e policial civil, JOSE ADRIANO PEREIRA DA SILVA NISHI, declarou que, na data dos fatos, estava acompanhado do policial civil Bruno e se deslocaram até ponto conhecido pela venda de droga. Narrou que, durante o trabalho velado, observou dois homens em atitude suspeita, pois o primeiro (Davi) indicava aos pedestres o segundo (adolescente Lucas). Descreveu que Lucas, após breve conversa, recebia um objeto e em seguida retirava um outro de sua veste, entregando-o ao pedestre. Observou que o comportamento dos suspeitos foi monitorado e, diante da reiteração, abordaram os suspeitos, identificados como Davi Silva de Oliveira e Lucas Araújo dos Santos (adolescente). Contou que durante a revista pessoal de Davi, nada de ilícito foi encontrado, contudo, adolescente estava na posse de R\$ 61 reais, 03 trouxas de maconha, 36 papelotes de cocaína, 31 pedras de crack e a contabilidade do tráfico dentro de um plástico no interior de sua veste. Aduziu que o abordado Davi confirmou de modo informal estar trabalhando como campana do ponto de venda de droga. O adolescente confirmou ao declarante e seu parceiro ser o responsável pela venda de entorpecente naquele local. Relatou que, em seguida, os abordados foram conduzidos até a unidade policial para as providências de polícia judiciária (fl. 07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos. Não soube dizer se havia câmeras na rua onde ocorreu a abordagem, acredita que não por ser no interior da comunidade. O acusado estava a 20 ou 30 metros do adolescente.

Extrajudicialmente e em juízo a testemunha e policial civil BRUNO STURARI SCARPELLI prestou os mesmos esclarecimentos de seu colega de trabalho (fl. 08).

Em solo policial, a testemunha, LUCAS ARAUJO DOS SANTOS, declarou estar na presença do seu curador e ciente dos seus direitos constitucionais. Conformou ter sido abordado por policiais civis enquanto realizava o tráfico de drogas. Reportou que aquela data foi o seu segundo dia de trabalho no ponto de venda de droga, e que por dia de trabalho receberia o valor de R\$ 150,00 reais. Disse desconhecer o nome e o local em que o responsável pelo ponto de venda possa ser encontrado. Afirmou que nunca havia sido detido pela polícia anteriormente e que o valor a ser recebido serviria para quitar uma dívida com seu irmão mais velho, Leonardo (fl. 16)

Interrogado em solo policial, o acusado, DAVI SILVA DE OLIVEIRA, declarou que estava no local dos fatos quando foi abordado por policiais civis e que o adolescente (Lucas) também foi abordado. Sustentou ser usuário de crack, estando com uma dívida de 150 reais no ponto de venda de droga. Relatou ter sido convidado a trabalhar três dias como olheiro do ponto de venda, para quitar sua dívida. Observou que 17/06/2020, data dos fatos, era a segunda vez em que atuava como olheiro, e que o adolescente Lucas era o responsável pela venda da droga. Disse desconhecer o nome e o local em que o responsável pelo ponto de venda possa ser encontrado. Afirmou já ter sido preso pela prática de roubo e furto, estando de livramento condicional. (fl. 15).

Em juízo, informou ser dependente químico. No dia anterior, adquiriu algumas porções de crack. No dia seguinte, retornou ao local para pagar a droga. Como não tinha dinheiro, o "gerente" responsável pelo local, propôs que ele ficasse no local, indicando para os compradores, onde aquele sujeito estaria vendendo o entorpecente.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos, no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Pelos relatos desinteressados dos policiais, já que nem mesmo o acusado apontou ou comprovou qualquer indício de que eles tivessem algum motivo ou interesse em acusá-lo falsamente, ficou sobejamente demonstrado que o acusado tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse sentido, destaca-se que o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas, a quantidade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções individuais, próprias para a entrega a consumo de terceiros e a quantia em dinheiro apreendida de R\$ 61,00 (sessenta e um reais), demonstrado que se destinava ao comércio ilícito de drogas.

Urge mencionar que os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

“(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)” (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Ainda, pelas alegações do acusado, restou demonstrado ao longo da instrução que recepcionava usuários e indicava quem estava efetivamente vendendo o entorpecente, aderindo objetiva e subjetivamente à conduta do vendedor e, por isso, deve responder pela prática do crime de tráfico de drogas para o qual concorreu, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não o protege da acusação de tráfico de drogas, até porque, é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Neste cenário, não se cogita a desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Por fim, o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06 prevê como causa de aumento de pena a conduta do traficante de envolver ou visar criança ou adolescente. A causa de aumento abrange tanto a situação do agente que se utiliza de criança ou adolescente na prática do crime, como daquele que vende a droga para eles. Na primeira hipótese o menor é coautor ou partícipe do crime, enquanto na segunda, ele é vítima.

No caso em questão, a coautoria com o menor ficou comprovada pelas provas colhidas nos autos, justificando o aumento de pena descrito na exordial.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do artigo 59 do CP, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu ostenta duas condenações definitivas – cf. fls. 155/157. Dentre estas, uma será considerada nesta etapa como Maus antecedentes (referente ao proc. 0006934-77.2013.8.26.0176) para elevar a reprimenda em 1/6. Aquela vinculada ao proc. 0002716-98.2010.8.26.0050 deve ser ponderada na etapa seguinte, porque se faz apta a gerar reincidência (as informações extraídas a fls. 91/92, noticiam que o fim da respectiva execução estava previsto para 12.08.2020, e que o acusado estava em livramento condicional quando praticou o crime). Diviso ainda que a prática delitativa envolve o comércio de entorpecente de alto potencial lesivo (crack), o que também determina a majoração da reprimenda em mais 1/6. Assim, elevo a pena em 1/3 (1/6 + 1/6), fixando-a em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença de agravante atinente à reincidência (proc. 0002716-98.2010.8.26.0050 - fls. 155/157 e fls. 91/92) e a atenuante da confissão, que são equivalentes

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentado acima, assim, aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 já que a conduta do réu envolveu um adolescente, atingindo o patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes e reincidência do réu.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 c/c artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando o montante da pena e a reincidência.

Considerando a pena aplicada, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal, em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como se afigura incabível a suspensão condicional da reprimenda (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu, DAVI SILVA DE OLIVEIRA, ao cumprimento de pena privativa de liberdade, consistente em de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal,

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, indefiro o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Fixo os honorários dos patronos nomeados, nos termos do convênio celebrado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no valor máximo previsto na respectiva tabela. Expeça-se certidão.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos da apenada, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA